PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Violences sexistes et sexuelles dans la fonction publique

14-40 DGAFP - Violences sexistes et sexuelles, outils statutaires et disciplinaires (1 sur 4) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. L'agissement sexiste est défini par l'article L. 131-3 du CGFP comme tout acte lié au sexe d'une personne portant atteinte à sa dignité.
2. Le régime de présomption probatoire permet à une victime de présenter des faits laissant présumer une discrimination pour que l'administration démontre le contraire.
3. Les sanctions du groupe 1, incluant l'avertissement ou l'exclusion de 3 jours maximum, ne nécessitent pas la consultation obligatoire du conseil de discipline.

Définition et cadre des agissements sexistes

Notion	À retenir
Définition juridique	**art. L. 131-3 CGFP** : agissement lié au sexe portant atteinte à la **dignité** ou créant un environnement **intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant**.
Comportements et gravité	Inclut **stéréotypes**, **préjugés**, **propos dégradants** (même sous couvert d'**humour**). Gravité variable selon le **contexte**, la **durée** ou l'aggravation par d'autres fautes.
Sanctions et jurisprudence	Sanctions possibles même sans **connotation sexuelle explicite** si propos **sexistes et vexatoires**. Voir **CE, 12/04/2021** (10 jours d'arrêts) ou **CA Bordeaux, 28/09/2020** (6 mois d'exclusion).

Typologie des violences sexistes et sexuelles

Notion	À retenir
Injures, diffamations, outrages	Injure (**art. 29 loi 29/07/1881**) : terme méprisant sans fait. Diffamation : imputation d'un fait. Outrage sexiste (**art. 621-1 CP**) : propos/comportement sexiste/sexuel portant atteinte à la dignité.
Messages et images impudiques	Messages contraires à la décence (**art. R. 624-2 CP**) : amende **750 euros**. Captation d'images impudiques (**art. 226-3-1 CP**) : **1 an** d'emprisonnement et **15 000 euros** d'amende.
Exhibition et harcèlement	Exhibition (**art. 222-32 CP**) : acte sexuel imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible au public. Harcèlement : propos/comportements sexistes/sexuels **répétés** ou fait unique de **pression grave**.
Agression sexuelle et viol	Agression (**art. 222-22 CP**) : violence, contrainte, menace ou surprise. Viol (**art. 222-23 CP**) : pénétration sexuelle ou acte bucco-génital par violence, contrainte, menace ou surprise.

Discriminations et harcèlement

Notion	À retenir
Discriminations et preuve	**CGFP art. L. 131-2** : aucune distinction de sexe. Régime de **présomption probatoire** : l'agent présente des faits présumant la discrimination, l'administration doit démontrer l'absence de discrimination.
Harcèlement moral	**CGFP art. L. 133-2** : agissements **répétés** dégradant les conditions de travail. Le juge administratif n'exige pas de **volonté délibérée de nuire**.
Protection représailles	**CGFP art. L. 133-3** : interdiction des représailles contre victimes, témoins ou plaignants. S'applique aussi au harcèlement moral et aux discriminations (**art. L. 135-4**).

Prévention et signalement

Notion	À retenir
Missions employeur	Garantir l'**hygiène et la sécurité** (**art. L. 136-1 CGFP**) et mettre en place des dispositifs de **signalement** et de **suivi** (loi du **6 août 2019**).
Formation et signalement	Former les **publics prioritaires** (encadrants, RH, représentants du personnel, assistants sociaux) et déployer des dispositifs d'**orientation** (bilan **2021** : **755 saisines**).
Prise en charge	Assurer l'accompagnement de la **victime présumée** et du **mis en cause**. Protection fonctionnelle si **vraisemblance** et **gravité** suffisantes.

Enquête administrative et mesures de protection

Notion	À retenir
Conduite de l'enquête	L'administration doit **initier une enquête administrative** pour établir la réalité des faits et collecter les **éléments de preuve** et **témoignages**.
Mesures conservatoires	Déclenchées si les faits présentent un **caractère suffisant de vraisemblance et de gravité** : protection fonctionnelle, **suspension** du mis en cause, changement d'affectation dans l'intérêt du service.
Qualification et rapport	L'enquête permet une **première qualification des faits** ; le **rapport d'enquête** fonde les mesures disciplinaires ou statutaires.

Procédure disciplinaire et sanctions

Notion	À retenir
Échelle et conseil	Sanctions **groupe 1** (avertissement, blâme, exclusion **max 3 jours**) : **pas de consultation obligatoire** du conseil de discipline. Groupes **2, 3, 4** : **consultation nécessaire**.
Garanties et exécution	Procédure engageable **sans attendre l'issue judiciaire**. L'employeur assure la **régularité**, la **publicité de la sanction** et son **exécution**.
Mesures statutaires	Mesures **hors sanctions disciplinaires** : non-titularisation du **stagiaire**, non-renouvellement du **CDD**, retrait d'un **emploi fonctionnel**.

Régimes et sanctions

Notion	À retenir
Régime PH et enseignants	Praticiens hospitaliers : procédure simplifiée pour **avertissement/blâme**, sinon saisine **obligatoire** du conseil de discipline. Enseignants/hospitaliers (CHU) : suspension provisoire via **art. 26 du décret n°2021-1645 du 13/12/2021**.
Tableaux des sanctions	Groupe 1 : **sans** conseil de discipline (**avertissement**, **blâme**, **exclusion ≤ 3 jours**). Groupes 2, 3, 4 : **avec** conseil de discipline. Références : **CGFP**, **loi du 06/08/2019**, **art. 222-33 CP**, **art. L. 131-3 CGFP**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'outrage sexiste avec le harcèlement sexuel (l'outrage peut être un fait unique).
- ⚠ Confondre l'injure et la diffamation (l'injure est une expression sans imputation de fait).
- ⚠ Croire que le harcèlement sexuel nécessite la preuve de l'intention de l'auteur par le juge pénal.
- ⚠ Penser qu'un acte unique peut qualifier un harcèlement moral devant le juge administratif.
- ⚠ Confondre la séduction avec le harcèlement sexuel (la séduction implique respect et réciprocité).

Sigles et définitions

CGFP	Code général de la fonction publique
DGAFP	Direction générale de l'administration et de la fonction publique
CE	Conseil d'État
CAA	Cour administrative d'appel
IFOP	Cabinet ayant réalisé des études sur les victimes de sexisme ou de harcèlement
Article 222-23 du code pénal	Texte définissant le viol

Auto-test

1. Quelle est la définition de l'agissement sexiste selon l'article L. 131-3 du CGFP ?
2. Quelle est la différence entre l'injure et la diffamation ?
3. Que doit faire l'administration dans le cadre du régime de présomption probatoire ?
4. Le harcèlement moral nécessite-t-il la répétition des agissements ?
5. Quelles sanctions du groupe 1 ne nécessitent pas la consultation du conseil de discipline ?

Réponses : **1.** Tout acte lié au sexe d'une personne portant atteinte à sa dignité. · **2.** L'injure est une expression sans imputation de fait tandis que la diffamation impute un fait. · **3.** Démontrer l'absence de discrimination. · **4.** Oui, impérativement. · **5.** Avertissement, blâme, exclusion max 3 jours.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.